

상습가뭄재해지역 관리지침 일부개정 계획 보고

□ 추진 배경

- 법제처는 상습가뭄재해지역 관리지침(제16조제3항)의 상위법 위임범위 일탈 및 지방분권을 제약하는 사항에 대한 개선의견을 통보
 - 법무담당관실에서는 동 사항에 대한 정비현황을 중앙지방협력회의 안전으로 보고(11월 예정)할 예정으로 10월 중 정비 요청

□ 개정 내용

- (개정사유) 상습가뭄재해지역 해제는 시장·군수·구청장의 권한으로 해제 보고는 국가와 지방자치단체가 대등하고 협력적인 관계를 바탕으로 한 지방분권의 원칙상 바람직하지 않으며,
 - 상습가뭄재해지역 해제 보고 의무를 지침으로 부여하는 것은 상위법인 「자연재해대책법」에 근거가 없어 위임범위를 일탈
- (개정내용) 상습가뭄재해지역 관리지침(제16조3항)에 시장·군수·구청장이 상습가뭄재해지역 해제 시 행정안전부장관에게 보고하도록 규정
 - * 제16조(해제 및 고시)③항: 상습가뭄지역 지정을 해제고시 한 때에는 해제고시일로부터 15일 이내에 해제내용을 시·도지사를 경유하여 행정안전부장관에게 보고하여야 한다.
- ⇒ 상습가뭄재해지역 해제 시 지방자치단체의 보고의무 규정 삭제 (제16조3항 삭제)
- (기타사항) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 재검토기한 설정(제17조 신설)
 - 행정규칙 속 어려운 용어 정비(제8조·9조1항·13조·15조·16조2항의 정비대상 용어 "의거"를 "따라"로 변경)

《 상습가뭄재해지역의 지정해제 및 관리지침(행안부고시 제2017-1호) 》

- ▶ (목적) 상습가뭄재해지역의 지정·해제절차 및 세부적인 관리요령에 관한 사항을 규정
- ▶ (근거) 「자연재해대책법」 제33조제4항 같은 법 시행령 제23조제4항
- ▶ (연혁) 2006. 4. 17. 제정(소방방재청 고시 제2006-3호), 이후 2회 개정(타법개정 2회)
- ▶ (구성) 제1장 총칙, 제2장 상습가뭄재해지역의 유형분류 기준, 제3장 상습가뭄지역의 지정, 제4장 중장기대책 수립, 제5장 상습가뭄지역의 관리, 제6장 상습가뭄지역의 해제

□ 향후 계획

- 「상습가뭄재해지역의 지정해제 및 관리지침」 일부개정안 발령 및 정부입법지원센터 등록(10월 중)

현행	개정안
제8조(지정) 시장·군수·구청장은 관할구역의 가뭄실태를 전수조사한 결과에 <u>의거</u> 다음 절차에 따라 상습가뭄지역으로 지정한다.	제8조(지정) ----- ----- ----- <u>따라</u> ----- ----- -----.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
제9조(지정고시) ① 제8조의 규정에 의하여 상습가뭄지역으로 지정하고자 하는 경우 지역의 명칭, 위치, 지정사유, 지역경계를 알 수 있는 지정도면을 첨부하여 <별지서식4>에 <u>의거</u> 고시하여야 한다.	제9조(지정고시) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>따라</u> ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
제13조(중장기대책의 공고) 가뭄해소 중·장기대책은 주민들이 그 내용을 잘 알 수 있도록 <별지서식6>에 <u>의거</u> 공고하여야 하며, 공고방법은 제9조 제2항의 고시방법을 준용한다.	제13조(중장기대책의 공고) ---- ----- ----- ----- <u>따라</u> ----- ----- -----.
제15조(관리대장의 작성) 제8조의 규정에 <u>의거</u> 상습가뭄지역으로 지정된 지역에 대하여는 <별지서식7>의 관리대장을 작성·비치하여야 한다.	제15조(관리대장의 작성) ----- ----- <u>따라</u> ----- ----- ----- -----.

제16조(해제 및 고시) ① (생략)

② 상습가뭇지역을 해제하고자 할 때에는 <별지서식5>에 의거 해제고시를 하여야 하며, 고시 방법은 제9조 제2항을 준용한다.

③ 상습가뭇지역 지정을 해제고시 한 때에는 해제고시일로부터 15일 이내에 해제내용을 시·도지사를 경유하여 행정안전부장관에게 보고하여야 한다.

<신설>

<신설>

제16조(해제 및 고시) ① (현행과 같음)

② -----
----- 따라 -----

-----.

<삭제>

제7장 보칙

제17조(재검토기한) 행정안전부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

참고

법제처 행정규칙 개선의견(법제지원총괄과-1047호)

소관 부처	행정안전부
행정규칙 제명 및 관련 조항	○ 「상습가뭄재해지역의 지정해제 및 관리지침」 제16조제3항
관련 조항 내용 요지	○ 「상습가뭄재해지역의 지정해제 및 관리지침」 제16조제3항에서는 시장·군수·구청장은 지정을 해제고시 한 때에는 해제고시 일로부터 15일 이내에 해제내용을 시·도지사를 경유하여 행정안전부장관에게 보고하도록 함.
문제점	○ 「자연재해대책법」(이하 “법”이라 함) 제33조제1항에서 <u>시장·군수·구청장은 가뭄 재해가 상습적으로 발생하였거나 발생할 우려가 있는 지구(地區)를 상습가뭄재해지역으로 지정·고시하고, 그 결과를 시·도지사를 거쳐 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 함.</u> 다만, 특별자치시장은 직접 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 함. - 같은 법 제33조제4항에서 제1항에 따른 <u>상습가뭄재해지역의 지정 및 해제의 요건, 절차, 관리 요령과 제2항에 따른 중장기대책의 수립에 관한 세부 사항은 대통령령으로 정하도록</u> 규정함. ○ 「자연재해대책법 시행령」(이하 “령”이라 함) 제23조의2제1항에서 <u>시장·군수·구청장은 매년 관할 구역을 조사하여 법 제33조제1항에 따른 상습가뭄재해지역을 지정하고, 그 결과를 시·도지사를 거쳐 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 보고하여야 하고,</u> - 같은 조 제3항에서 <u>시장·군수·구청장은 제1항에 따라 지정한 상습가뭄재해지역에 대하여 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 관리카드를 작성하여 갖추 두고 지역별 담당 공무원을 지정하여 수시로 가뭄 실태를 파악하여야 하며, 가뭄 원인이 없어진 경우에는 지체 없이 지정을 해제하여야 하며,</u> - 또한 같은 조 제4항에서 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항

	외에 <u>상습가뭄재해지역의 지정·해제 절차 및 세부적인 관리 요령 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부장관이 정하여 고시한다</u>고 규정함. ○ 「상습가뭄재해지역의 지정해제 및 관리지침」(이하 “고시”라 함) 제16조제3항에서 시장·군수·구청장은 상습가뭄재해지역의 지정을 해제고시 한 때에는 해제고시일로부터 15일 이내에 해제내용을 시·도지사를 경유하여 행정안전부장관에게 보고하도록 함. ○ 상습가뭄재해지역의 지정을 해제고시 한 때에 해제내용을 시장·군수·구청장이 시·도지사를 경유하여 행정안전부장관에게 보고하도록 의무를 부과하는 사항은 법 제33조제4항 및 영 제23조의2제4항에 따라 행정안전부장관이 정하여 고시하도록 규정한 사항에 해당한다고 보기는 어려우므로 위임범위를 일탈한 문제가 있음. - 아울러 법 제33조제1항, 영 제23조의2제1항 및 같은 조 제3항에 따르면 시장·군수·구청장을 상습가뭄재해지역 지정·해제권자로 규정하고 있음을 고려할 때, - 상습가뭄재해지역 지정·해제는 지방자치단체장의 권한으로 볼 수 있음에도 불구하고 해당 고시에서 시장·군수·구청장이 시·도지사를 경유하여 상습가뭄재해지역의 지정 해제내용을 행정안전부장관에게 “보고”하도록 하는 것은 국가와 지방자치단체가 대등하고 협력적인 관계를 바탕으로 한 지방분권의 원칙상 바람직하지 않은 면이 있음.
개 선	○ 고시 제16조제3항을 삭제하거나 만약 행정안전부장관이 상습가뭄재해지역의 지정·해제내용을 관리할 필요가 있어 시장·군수·구청장 및 시·도지사에게 일정한 의무부과가 필요한 경우에는 해당 의무에 관한 법령상 근거를 명확하게 마련할 필요가 있고, 그 내용도 원칙적으로 “보고” 대신 사무의 집행결과를 알리는 “사후 통보” 등으로 규정할 필요 있음.